

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2506/2533

พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายเฉลิมศักดิ์ แซ่ฉั่ว กับพวก

โจทก์

นายเขียวหรือเณร ทิพย์สังวาลย์ กับ  
พวก

จำเลย

นายเขียวหรือเณร ทิพย์สังวาลย์ จำเลย  
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายเฉลิมศักดิ์แซ่ฉั่ว และนางสำลี แซ่ฉั่ว หรือ  
สุดใจ บิดามารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้น  
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 80,83,91,310,289(7) เรียงกระทงลงโทษความผิดตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,310 จำคุกคนละ 2 ปีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 80,83,289(7) จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตลอดชีวิต เมื่อศาลลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดหลังจำคุกถึงตลอดชีวิตแล้วจึงไม่ต้องนำโทษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,310 มาลงโทษจำเลยอีก คงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไว้ตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่ 4 และคำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เสียด้วย แต่ให้ขังจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

---

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาสี่แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ